



Secretaría
**Privada de la
Presidencia**

Informe de elecciones de segundo grado 2026

Elaborado por:
Subsecretaría de Gestión
de la Secretaría Privada de la Presidencia

Abreviaturas, acrónimos y siglas

CANG	Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
CC	Corte de Constitucionalidad
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Congreso	Congreso de la República de Guatemala
CP / Postuladora / Comisión	Comisión de Postulación
CPRG	Constitución Política de la República de Guatemala
CSJ	Corte Suprema de Justicia
FTC	Fundación contra el Terrorismo
JD	Junta Directiva
LEPP	Ley Electoral y de Partidos Políticos
LOMP	Ley Orgánica del Ministerio Público
MP	Ministerio Público
OJ	Organismo Judicial
SG	Secretaría General de la Presidencia
TSE	Tribunal Supremo Electoral
UdO	Universidad de Occidente
UDV	Universidad Da Vinci
UFM	Universidad Francisco Marroquín
UNIS	Universidad del Istmo
UMES	Universidad Mesoamericana
UMG	Universidad Mariano Gálvez
UPANA	Universidad Panamericana
UREGIONAL	Universidad Regional
URL	Universidad Rafael Landívar
URURAL	Universidad Rural
USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala
USP	Universidad San Pablo

Consideraciones metodológicas

Para determinar la postura de los actores que participaron en los distintos procesos se evaluó el perfil académico, profesional, señalamientos y vínculos obtenidos de información disponible en repositorios o bases de datos públicos.

Postura	Descripción
A favor	No tiene vínculos con corrupción, ni casos de criminalización.
Neutral	No ha emitido postura hacia un sector en específico.
En contra	Es o tiene vínculos con actores corruptos o antidemocrático con sanciones internacionales.

Informe final de los procesos de elecciones 2026

Durante el primer semestre del 2026 el país atravesó un periodo intenso de elección de autoridades de órganos de control, coincidiendo por primera vez en décadas, la renovación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fiscal general del Ministerio Público (MP) y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Al igual que en procesos anteriores, estos se desarrollaron entre cuestionamientos por la independencia y transparencia, exclusión de candidatos e intentos de influencia de actores externos; a continuación, se presentan un resumen de lo más relevante de cada una de ellas.

Tribunal Supremo Electoral

La elección del TSE es clave dentro del sistema electoral, en este destacan tres fases: la integración de la Comisión de Postulación (CP), la selección de candidatos y la elección final por parte del Congreso (Anexo I). Este proceso se desarrolló entre múltiples cuestionamientos: desde la idoneidad de la presidencia de la comisión a cargo de Walter Mazariegos (rector de la USAC), la integración de la nómina final de candidatos, hasta la elección en el Congreso a favor de algunos magistrados con señalamientos de vínculos con el sector privado y organizaciones que se han posicionado a favor de actores antidemocráticos.

1.1. Integración de la CP del TSE

La integración de la CP¹ no solo estuvo marcada por cuestionamientos de legitimidad, sino también por intentos de influencia externa que atravesaron los distintos espacios de designación de sus miembros. Uno de los primeros focos de controversia fue la presidencia de la Postuladora, a cargo de Walter Mazariegos, pese a los fuertes señalamientos sobre la legitimidad de su elección como rector. A este cuestionamiento se sumó la designación de Mynor Herrera Lemus (UPANA) como representante de los rectores de universidades privadas, por ser fundador de la Iglesia Cristiana El Verbo y miembro del Consejo Nacional de Ministerios Verbo Guatemala².

La disputa por el control de la Comisión no se limitó a los representantes universitarios. También se manifestó en la elección de los comisionados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en las que participaron cinco planillas. En la votación final compitieron: la planilla 4, Unidad

¹ La Postuladora se conforma por cinco comisionados titulares y cinco suplentes, que representan a distintos sectores: rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien preside la Comisión; representante de los rectores de las universidades privadas; decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC; representante de los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades privadas; y, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

² Dicha elección fue impugnada por el diputado José Chic (VOS), debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohíbe que los comisionados sean ministros de culto. Sin embargo, la CC denegó un amparo provisional contra su nombramiento, validando así su participación en la CP.

por la Democracia (UxD), y la planilla 5, Asociación de Profesionales del Derecho (ASPA), vinculada al entonces magistrado de la CC, Nester Vásquez Pimentel, al juez Mynor Moto y al abogado Wilson López. Si bien la victoria correspondió a la planilla 4, integrada por Gregorio José Saavedra Zepeda y Edgar René Ortiz Romero, se evidenció el dominio de ASPA en el oriente y norte del país, mientras que UxD logró mayor respaldo en el occidente y en el área metropolitana.

Finalmente, agotados todos los procesos de elección la Postuladora quedó integrada de la siguiente manera:

Integración de la CP del TSE			
	Titular		Suplente
Rector USAC		Walter Ramiro Mazariegos Biolis (<i>presidente CP</i>)	 Adelupe Jocabed Rojas Castillo
Rector U. Privadas		Mynor Augusto Herrera Lemus (<i>Universidad Panamericana</i>) (<i>secretario suplente</i>)	 Mynor René Cordon y Cordon (<i>Universidad Regional</i>)
Decano USAC		Henry Manuel Arriaga Contreras	 Rodolfo Barahona Jacomé
Decano U. Privadas		José Ángel González Cuevas (<i>Universidad de Occidente</i>) (<i>secretario titular</i>)	 Nery Leonel Anleu Oliva (<i>Universidad Mesoamericana</i>)
CANG		Gregorio José Saavedra Zepeda (<i>Vocero</i>)	 Edgar René Ortiz Romero

La integración de la CP se caracterizó porque solo un comisionado (Gregorio Saavedra -en verde-) de los cinco titulares, era afín a los intereses democráticos. Esto permitió, que se preseleccionaran candidatos, que posteriormente fueron electos como magistrados, con cuestionamientos y que podrían mantener la cooptación del sistema.

1.2. Desarrollo del proceso de elección

Una vez instalada la Comisión se definieron elementos relevantes como: el perfil de los candidatos y la tabla de gradación para la evaluación de expedientes. En este proceso la Postuladora decidió, a propuesta del comisionado suplente Edgar Ortiz, no solicitar la constancia transitoria de reclamaciones (finiquito) extendida por la Contraloría General de Cuentas, argumentando que estos reparos administrativos no deben limitar el derecho a optar a cargos públicos, ni el derecho de defensa. Asimismo, la CP determinó que, no realizarían entrevistas a los candidatos, sino únicamente se debía remitir un video.

La tabla de gradación valoró diversos factores³, una vez definidos se inició el proceso de recepción y evaluación de expedientes:



181
postulaciones



Señalamientos contra 38
aspirantes. La CP consideró
que no eran motivo de
rechazo.



Se excluyeron 3
expedientes por
incumplimiento de
requisitos.



La CP realizó la
votación de la
nómina final con
178 candidatos.

Finalmente, el 17 de febrero, la CP del TSE eligió a los 20 integrantes de la nómina final para las magistraturas titulares y suplentes, que fue remitida ese mismo día al Congreso. Una vez allí, se presentaron dos impugnaciones y cinco amparos ante la CC, todas ellas rechazadas.

1.3. Elección de magistrados

En la sesión del 10 de marzo, los diputados eligieron a los magistrados titulares y suplentes del TSE 2026-2032, a partir de la nómina enviada por la CP. Pese al amplio consenso entre las bancadas, Raíces se distanció de Semilla al votar contra dos postulantes: Roberto Estuardo Morales Gómez (titular), responsable de la exclusión de las ciencias afines en la elección del CANG para la CC, y Giovanni Francisco Soto Santos (suplente). A continuación, se presenta el detalle de votaciones:

	Postulante	Votos titular			Votos suplente			Resultado
		A favor	En contra	Ausente	A favor	En contra	Ausente	
1	Esmeralda Judith Orozco Navarro	79	73	8	53	101	6	No electa
2	Giovanni Francisco Soto Santos	19	135	6	134	20	6	Electo suplente
3	Juan José Bolaños Mejía	43	111	6	40	114	6	No electo
4	Wilber Estuardo Castellanos Venegas	21	133	6	16	138	6	No electo
5	Mario Alexander Velásquez Pérez	153	1	6				Electo titular
6	Lester Castellanos Rodas	29	126	5	20	134	6	No electo
7	José Alberto Godínez Rodríguez	23	132	5	28	126	6	No electo
8	José Luis de Jesús Samayoa Palacios	32	123	5	24	131	5	No electo
9	Roberto Estuardo Morales Gómez	130	25	5				Electo titular
10	Rafael Morales Solares	53	102	5	42	113	5	No electo

³ Factores: académicos (35 puntos), experiencia profesional (55 puntos) y actividades de proyección humana (10 puntos). Los elementos éticos y las respuestas del video tuvieron ponderación.

	Postulante	Votos titular			Votos suplente			Resultado
		A favor	En contra	Ausente	A favor	En contra	Ausente	
11	 Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo	155	0	5				Electa titular
12	 Eva Marina Recinos Vásquez	70	85	5	47	108	5	No electa
13	 Joaquín Rodrigo Flores Guzmán	31	124	5	155	0	5	Electo suplente
14	 Selvin Guadalupe Guevara Farfán	43	112	5	27	128	5	No electo
15	 Francisco Javier Puac Choz	55	100	5	152	2	6	Electo suplente
16	 Karin Virginia Romero Figueroa	155	0	5				Electa titular
17	 Quelvin Otoniel Jiménez Villalta	154	1	5				Electo titular
18	 Sergio Amadeo Pineda Castañeda	36	119	5	150	4	6	Electo suplente
19	 Julio César Recinos Fabián	34	121	5	30	124	6	No electo
20	 Alfredo Skinner-Klee Arenales	37	118	5	148	6	6	Electo suplente

De los magistrados electos para el período 2026-2032, tres recibieron el apoyo unánime de los diputados: Karin Romero (titular), Rosa Rivera (titular) y Joaquín Flores (suplente). No obstante, la elección de magistrados con antecedentes y señalamientos en procesos de elección previos genera incertidumbre sobre su imparcialidad y apego a la ley de cara a las Elecciones Generales de 2027. La preocupación se concentra especialmente en los titulares Roberto Estuardo Morales Gómez y Mario Alexander Velásquez Pérez, así como en los suplentes Sergio Pineda Castañeda y Giovanni Francisco Soto Santos. A estos se suma el magistrado suplente Alfredo Skinner-Klée Arenales (con cercanía y vínculos con el sector privado y con organizaciones que se han posicionado a favor de actores antidemocráticos).

Pese a estos cuestionamientos, el Congreso juramentó a la nueva magistratura el 17 de marzo y tomaron posesión el 20 en las instalaciones del TSE, los magistrados electos fueron:

Magistrados electos del TSE 2026-2032			
Titulares		Suplentes	
	Karin Virginia Romero Figueroa		Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
	Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo		Francisco Javier Puac Choz
	Quelvin Otoniel Jiménez Villalta		Sergio Amadeo Pineda Castañeda
	Mario Alexander Velásquez Pérez		Alfredo Skinner-Klée Arenales
	Roberto Estuardo Morales Gómez		Giovanni Francisco Soto Santos

Finalmente, la nueva magistratura representa un atisbo de esperanza ante la posibilidad de un cambio positivo (el magistrado Quelvin Jiménez -en verde- y las magistradas Karin Romero y Rosa Rivera - en amarillo-); no obstante, no constituyen una garantía absoluta de la imparcialidad del Tribunal, en especial, por los magistrados Mario Velasquez y Roberto Estuardo Morales -en rojo-, que tienen señalamientos de acciones antidemocráticas, que representan un riesgo al próximo proceso electoral del 2027.

Corte de Constitucionalidad

A diferencia de lo ocurrido con el TSE, la elección de la CC se realiza por designaciones directas y no mediante el proceso de comisiones de postulación. Cada una de las cinco entidades facultadas por la ley: el CANG, el CSU/USAC, la Presidencia de la República en consejo de ministros, la CSJ y el Congreso, nombraron a un magistrado titular y a un suplente. No obstante, lejos de garantizar pluralidad y transparencia, este proceso se vio empañado por resoluciones judiciales cuestionables, allanamientos del MP, falta de transparencia e injerencia externa. El resultado fue una CC integrada, en buena medida, por figuras ya señaladas en procesos anteriores, lo que puso en entredicho la independencia del máximo tribunal constitucional del país.

Procesos de elección de magistraturas titulares y suplentes

2.1 Elección del CANG

Este proceso se desarrolló del 30 de diciembre de 2025 al 12 de febrero de 2026. Participaron 20 aspirantes: 13 para la magistratura titular y 7 para la suplente. Entre los postulantes preocupaba la participación de figuras como Néster Vásquez (quien buscaba su reelección), Mynor Moto, Estuardo Gálvez, Armando Ajín y Melvin Portillo, señalados por sus vínculos con actores antidemocráticos y posibles actos de corrupción.

Previo a la elección, los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, vinculados a la agrupación Guatemala Inmortal, presentaron un amparo contra la convocatoria. Argumentaron que en la elección de magistraturas de la CC solo debían participar abogados, y no otros profesionales de ciencias afines agremiados en el CANG. Bajo ese mismo criterio, se sumaron acciones similares de personas vinculadas a la Facultad de Derecho de la USAC y Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

Dos días antes de la elección (2 de febrero) la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo integrada por jueces cercanos a la agrupación ASPA de Néster Vásquez, así como por Roberto Estuardo Morales Gómez (quien posteriormente resultó electo como magistrado titular del TSE), otorgó amparo provisional a favor de los abogados Sagastume y ordenó al CANG modificar la convocatoria y excluir a los profesionales de las ciencias afines. El 9 de febrero la CC rechazó las

acciones para revertir la decisión de la Sala y confirmó la resolución, quedando excluidas las carreras a fines del proceso de elección en la que participaron los siguientes candidatos:

Postulantes para magistraturas de la CC por el CANG 2026 - 2031			
Titulares		Suplentes	
	Aleida Rosario Ochoa López		Mario Fernando Arrillaga Moncrieff
	Anabella Esmeralda Cardona Cámara		N/A
	Néster Mauricio Vásquez Pimentel		Armando Ismael Ajín Pérez
	Augusto Edelmiro Estrada Salazar		N/A
	Federico Guillermo Rosal Morales		N/A
	Astrid Jeannette Lemus Rodríguez		Luis Fernando Bermejo Quiñonez
	Walter Brenner Vásquez Gómez		N/A
	Rodolfo Antonio Polanco Díaz		Rodolfo Antonio Polanco Díaz (postuló para titular y suplente)
	Mynor Mauricio Moto Morataya		N/A
	Oscar Adolfo Morales Montufar		N/A
	Ovidio Ottoniel Orellana Marroquín		Ana Vilma Díaz Lemus
	Erick Miguel Castillo López		Dayana Marielos Reyes Mazariegos
	Carlos Estuardo Gálvez Barrios		Melvin Giovanni Portillo Arévalo

Como resultado de la votación avanzaron dos binomios a la segunda vuelta, siendo estos: Astrid Lemus y Luis Bermejo (Unidad por la Democracia) y Estuardo Gálvez con Melvin Portillo (Plataforma de Profesionales por la Justicia). Sin embargo, el 12 de febrero día en el que se celebró la elección final para elegir al magistrado titular y suplente, se produjo otro ejemplo de abuso de poder, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia, con orden del juez Sergio Mena, allanó las sedes electorales bajo supuestas denuncias de hechos ilícitos. Ante esto, la CC actuó de oficio y ordenó al MP detener las acciones. La situación se agravó aún más con el corte de energía eléctrica durante el conteo de votos. Finalmente, resultaron electos Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo, únicos dos perfiles sin señalamientos y que ofrecen mayor imparcialidad en el tribunal constitucional.

2.2. Designación CSU/USAC

El proceso de designación por el CSU se desarrolló del 29 de enero al 16 de febrero de 2026. La convocatoria estuvo marcada por objeciones ante la permanencia de 23 miembros con cargos vencidos de los 41 que lo integran, en desacato a la resolución de la CC de 2025 que ordena renovar dichos puestos. Esta situación generó serios cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso e idoneidad de los electores.

Pese a ello, la convocatoria se mantuvo y postularon 14 personas, entre las cuales destacaban: Leyla Lemus y Consuelo Porras señaladas por sus vínculos con actores antidemocráticos y actos de corrupción. Finalmente, el 16 de febrero del 2026 CSU realizó la elección de manera privada y eligió a dos profesionales cercanos a Walter Mazariegos: como titular a Julia Rivera (ex esposa de Juan Carlos Cordón, secretario general de la USAC y operador político de Mazariegos); y, como suplente, a José Aguirre, quien ejercía como director del Centro Universitario de Santa Rosa.

Magistraturas electas por CSU para integrar la CC 2026 - 2031			
Titular		Suplente	
	Julia Marisol Rivera Aguilar		José Luis Aguirre Pumay

Pese a las impugnaciones y acciones legales presentadas ante la CC o Salas por las irregularidades del órgano elector, ningún tribunal resolvió oportunamente quedando en firme la elección del CSU. Esta elección constituye grave riesgo a la imparcialidad pues representan los intereses de quienes han mantenido cooptado el sistema judicial en la última década.

2.3. Designación de la Presidencia de la República

La designación del Ejecutivo tuvo una característica extraordinaria, por primera vez, el presidente tomó la decisión de realizar un proceso de convocatoria pública. La respuesta Ejecutivo fue masiva en comparación con las de otras instituciones, postularon 76 personas, generando una gran expectativa social ante un proceso que apuntaba a reducir la discrecionalidad. Entre algunos de los candidatos figuraban: Alejandro Balsells, Stuardo Campo, Gabriel Orellana, Delia Dávila, Miguel Ángel Gálvez, María Eugenia Morales, entre otros. No obstante, el 12 de marzo, el presidente Arévalo anunció la decisión de designar a: Anabella Morfín como magistrada titular y de suplente a María Magdalena Jocholá. Quienes representan los ideales de justicia más imparcial y un mayor balance de equidad en las decisiones del máximo tribunal. La magistrada Jocholá representa un símbolo de mayor inclusión y representatividad.

Magistraturas designadas por el Ejecutivo para integrar la CC 2026 - 2031			
Titular		Suplente	
	Gladys Annabella Morfin Mansilla		María Magdalena Jocholá Tujal

2.4. Designación de la CSJ

En el caso particular de la CSJ, el proceso de elección se desarrolló en un contexto de disputa por la presidencia del organismo. Esta pugna se prolongó durante cuatro meses, hasta que, finalmente, el 16 de febrero se eligió a Claudia Lucrecia Paredes Castañeda como magistrada presidenta, quien es integrante del grupo mayoritario de magistrados⁴. Dicha situación generó críticas sobre la legitimidad del proceso de designación de magistrados ante la CC.

Dos días después, el 18 de febrero, la CSJ realizó una convocatoria pública invitando a profesionales a postularse al cargo de magistrados titulares y suplentes de la CC. Entre las personas que se postularon se encontraban: Héctor Pérez Aguilera, Dina Josefa Ochoa, Claudia Paniagua y Luis Rosales quienes buscaban su reelección como magistrados de la CC, Consuelo Porras (entonces fiscal general del MP) y Ricardo Guzmán Loyo (ex viceministro de Gobernación), entre otros.

La designación se realizó a puerta cerrada. Tras la recepción de expedientes, el 3 de marzo del 2025 la CSJ se limitó a indicar que habían sido designados: Dina Ochoa como magistrada titular, con apoyo de todo el pleno y Claudia Paniagua como magistrada suplente.

Magistraturas designadas por la CSJ para integrar la CC 2026 - 2031			
Titular		Suplente	
	Dina Josefa Ochoa Escribá		Claudia Elizabeth Paniagua Pérez

Ambas magistradas representan la continuidad de un sistema cooptado, que seguirá favoreciendo actores cuestionables y antidemocráticos que tanto han afectado el país en la última década y constituyen un gran riesgo al estado de derecho.

2.5. Designación del Congreso de la República

El 19 de enero de 2026, el Congreso estableció el procedimiento interno para la elección de magistrado titular y suplente de la CC mediante el Acuerdo Legislativo 4-2026. Para lo cual se creó una Comisión Mixta conformada por diputados de la Junta Directiva y jefes de bloque, encargados de la revisión de expedientes y de la realización de entrevistas a los candidatos.

Entre el 2 de febrero y el 14 de marzo de 2026 se llevó a cabo la etapa de recepción y revisión de expedientes. La Comisión recibió 55 postulaciones, excluyéndose a 8 por no cumplir con los requisitos establecidos, quedando un total de 47 postulantes en el proceso. Entre los aspirantes se encontraban: Claudia Paniagua, Rony López Contreras y María de los Ángeles Araujo (quienes buscaban la reelección); Flor Gálvez Barrios (magistrada de la CSJ y hermana de Estuardo Gálvez) y

⁴ *Magistrados del grupo dominante CSJ*: Claudia Paredes, Gustavo Morales, Jenny Alvarado, Igmaín Galicia, Carlos Contreras, Flor García, Clemen Juárez, Teódulo Cifuentes y Luis Corado. *Grupo minoritario*: Carlos Lucero, Flor Gálvez, Estuardo Cárdenas y René Girón.

Melvin Portillo (entonces secretario de la política criminal del MP y cercano a Consuelo Porras), entre otros.

Durante la primera semana de marzo, distintas fuentes revelaron que John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, estaba solicitando apoyo para ciertos candidatos; el presidente Arévalo confirmó que tenía conocimiento que la Embajada estaba pidiendo el voto a favor de candidatos no íntegros, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras, calificando la situación de «altamente irregular y preocupante». En este contexto, el 3 de marzo se dio el primer intento de elección, pero la sesión fue suspendida por falta quórum de la Junta Directiva.

Entre el 5 y la madrugada del 6 de marzo, se concretó la elección en una jornada maratónica que estuvo marcada por largos discursos, enfrentamientos entre congresistas y denuncias en el pleno por la injerencia de la Embajada de Estados Unidos a través del Encargado de Negocios de EE. UU., John Barret, para votar a favor de Molina Barreto. Ese día y posteriores, varios diputados confirmaron a medios de comunicación la presión ejercida por Barret, lo que constituyó un hecho inédito de intervención directa. Estas acciones evidencian los resultados del lobby financiado por políticos y empresarios conservadores de Guatemala, a través de lobistas liderados por Rodrigo Arenas para cabildear con senadores Republicanos en Washington DC.

Finalmente, la votación se dividió en dos etapas: primero, la elección de Roberto Molina Barreto como magistrado titular (100 votos) con el respaldo de la Embajada y las bancadas: UNE, CABAL, VAMOS, VIVA, UNIONISTAS, VALOR y miembros de la actual Junta Directiva como Elmer Palencia (VALOR) y Juan Carlos Rivera (VICTORIA). En la segunda etapa del proceso resultó electo Luis Alfonso Rosales como magistrado suplente con 117 votos, con el apoyo de bancadas: AZUL, CABAL, VAMOS, UNE, VALOR, VIVA entre otros. En ambos casos se manifestó el posicionamiento en contra de los diputados de Semilla y Raíces entorno a la elección de los dos magistrados.

Magistraturas designadas por el Congreso para integrar la CC 2026 - 2031					
Titular			Suplente		
 Roberto Molina Barreto			 Luis Alfonso Rosales Marroquín		
Votos recibidos					
A favor	En contra	Ausentes	A favor	En contra	Ausentes
100	44	16	117	27	16

Al igual que en otros procesos se presentaron acciones legales para impedir la elección de Molina Barreto; sin embargo, no prosperaron.

Finalizadas las designaciones de magistrados titulares y suplentes por el CANG, CSJ, Congreso, Presidencia de la República, CSU/USAC, quedó integrada IX magistratura de la CC, fue juramentada por el Congreso el 24 de marzo y tomaron posesión a medianoche del 14 de abril.

Magistrados electos de la CC 2026-2031			
Titulares		Suplentes	
	Gladys Annabella Morfin Mansilla		María Magdalena Jocholá Tujal
	Astrid Jeannette Lemus Rodríguez		Luis Fernando Bermejo Quiñonez
	Roberto Molina Barreto (reelecto)		Luis Alfonso Rosales Marroquín (reelecto)
	Dina Josefina Ochoa Escibá (reelecta)		Claudia Elizabeth Paniagua Pérez (reelecta)
	Julia Marisol Rivera Aguilar		José Luis Aguirre Pumay

En general, el proceso de designación de magistraturas estuvo marcado tanto por acciones legales que buscaban garantizar la legitimidad y evitar la elección de actores señalados por corrupción o prácticas antidemocráticas como por intentos para obstaculizarlo⁵.

Este proceso evidenció nuevamente la fragilidad institucional y la ausencia de mecanismos objetivos de control durante la selección de candidatos, permitiendo la participación y elección de algunos actores cuestionados por sus vínculos, actos de corrupción o acciones de cooptación del sistema de justicia; además, quedó en evidencia la influencia de actores políticos, económicos y de la Embajada de los EE. UU. en la designación. Todo esto afectó la elección del alto tribunal constitucional, quedando integrado con tres magistrados titulares con cuestionamientos (en rojo), contra dos (en verde), reflejando una falta de equilibrio que permita la garantías decisiones imparciales y el respeto al estado de derecho.

Fiscalía General del MP

El proceso de elección del nuevo fiscal general del MP estuvo marcado por grandes expectativas, tras ocho años de gestión de Consuelo Porras, periodo caracterizado por el creciente uso de la acción penal y la investigación criminal contra líderes comunitarios, periodistas, y operadores de justicia.

El 13 de enero de 2026, el Congreso convocó a la integración de la CP, encargada de la recepción de expedientes, revisión, evaluación y elaboración de la nómina final de candidatos que sería enviada al presidente Bernardo Arévalo. La Comisión quedó integrada por la Presidencia de la CSJ,

⁵ Por ejemplo, el amparo presentado por Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales para suspender la juramentación de Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.

las decanaturas de las facultades de Derecho de las universidades del país, la Presidencia de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del CANG.

Integrantes de la CP del MP 2026			
Presidencia CSJ	 Claudia Lucrecia Paredes Castañeda (<i>presidenta CP</i>)	UdO	 José Ángel Donald González Cuevas
Presidencia JD CANG	 Patricia Elizabeth Gámez Barrera (<i>secretaria titular</i>)	UNIS	 Pablo Alberto Maldonado Ericastilla
Presidencia TH CANG	 Alicia del Carmen Franco Flores	UMG	 Luis Antonio Ruano Castillo
USAC	 Henry Manuel Arriaga Contreras	UMES	 Nery Leonel Anleu Oliva
URL	 Julio César Cordón Aguilar	UDV	 José Andrés Reyes Valenzuela
UFM	 Arturo Saravia Altolaquirre	URURAL	 Mario Raúl García Morales
UPANA	 Fernando Enrique Sánchez Usera	UREGIONAL	 Luis Felipe Lepe Monterroso
USP	 Luis Roberto Aragón Solé (<i>secretario suplente</i>)		

Las primeras acciones de la Postuladora se enfocaron en definir el perfil de los aspirantes y los instrumentos de evaluación⁶. Este proceso también se caracterizó por el abuso de acciones legales desde su inicio; por ejemplo: Raúl Falla, abogado de la FCT, interpuso un amparo ante la CC para que se excluyeran a los candidatos que no comprobaran haber desempeñado un período como magistrados de la Corte de Apelaciones o ejercido la abogacía por más de 10 años, cuestionando así la participación de perfiles con carrera judicial, entre ellos el actual ministro de gobernación, Marco Villeda.

De los 59 profesionales que se postularon, 10 fueron excluidos por incumplir requisitos y uno logró subsanar errores, posteriormente un postulante desistió de continuar, quedando 48 candidatos en el proceso. Entre los que figuraban Óscar Dávila Mejicanos (abogado con trayectoria en el MP y el sector justicia), Julio Rivera Clavería (exviceministro de gobernación), Marco Villeda (actual ministro

⁶ La tabla de gradación y entrevista, que tenían un punteo específico; y las pruebas psicométricas e impedimentos, que solo eran de carácter referencial. La primera, ponderaba méritos académicos, experiencia profesional y proyección humana. Desde su aprobación, recibió críticas de entes observadores y se presentaron amparos en contra de la forma de valoración de la experiencia profesional, porque inicialmente no se asignaba un puntaje a los primeros diez años de ejercicio, favoreciendo a los aspirantes de mayor edad. Ante esto, la CP ajustó el criterio y comenzó el conteo desde el primer año.

de gobernación), Ricardo Guzmán Loyo (exviceministro de gobernación), Julio Saavedra (actual procurador general de la nación) y Consuelo Porras, quien buscaba una tercera gestión, tras no lograr una magistratura en la CC. Esto generó temor social ante la posibilidad de que la CP fuera obligada a incluirla en la nómina final, como sucedió en 2022.

Durante la etapa de recepción de impedimentos (tachas), 25 de las 46 presentadas correspondían a Consuelo Porras. La CP admitió 12, de las cuales cinco cuestionaban las acciones de la entonces fiscal general. Sin embargo, la Postuladora revisó únicamente que los señalamientos cumplieran con requisitos de forma, sin valorar el fondo, quedando a criterio de cada comisionado considerarlo para su voto en la elaboración de la nómina final⁷.

Una vez obtenido el listado de doce aspirantes de ese grupo se eligió la nómina final de seis candidatos, Consuelo Porras obtuvo solo seis votos en cada vuelta, por lo que quedó excluida. Los integrantes fueron:

Nómina final de candidatos para fiscal general (20/4)				
	Postulante	Puntuación tabla de gradación	Votos a favor	Votos en contra
	Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos	73.73	13	2
	César Augusto Ávila Aparicio	92.13	10	5
	Julio César Rivera Clavería	88.93	11	4
	Gabriel Estuardo García Luna	86.21	10	5
	Zoila Tatiana Morales Valdizón	70.28	10	5
	Néctor Guilebaldo de León Ramírez	79.69	11	4

El listado de finalistas fue remitido a la Presidencia de la República para continuar con el procedimiento correspondiente. Sin embargo, tres días después, la CC otorgó un amparo provisional a favor de Raúl Falla con el voto favorable de los magistrados recién electos: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera. Dicha resolución ordenaba anular la nómina y retrotraer

⁷ Después de realizadas las entrevistas, la Comisión fijó el 20 de abril para la votación final -la cual sería anulada días después-. Inicialmente, la línea de corte establecida era de 75 puntos y se requería que al menos 12 candidatos superaran esa nota. Sin embargo, tras ponderar los expedientes conforme la tabla de gradación, únicamente nueve obtuvieron la calificación necesaria. Ante esto, la CP tuvo que reducir la nota mínima a 70.

el proceso a la fase de evaluación de expedientes, con el objetivo de no ponderar dentro de la experiencia profesional los años servidos como jueces.

Finalmente, el 24 de abril, la CP se reunió para cumplir con la resolución y eligió nuevamente una nómina final. Como resultado de esta nueva votación el único cambio fue la exclusión de Zoila Morales y el ingreso de Carlos García.

Nómina final de candidatos para fiscal general (24/4)				
Resolución CC, expediente 1926-2026				
Postulante	Puntuación tabla de gradación	Votos a favor	Votos en contra	
 Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos	73.73	12	3	
 César Augusto Ávila Aparicio	92.13	11	4	
 Julio César Rivera Clavería	88.93	10	5	
 Gabriel Estuardo García Luna	72.21	15	0	
 Carlos Alberto García Alvarado	69.21	11	4	
 Néctor Guilebaldo de León Ramírez	79.69	10	5	

Es necesario señalar que solamente 2 candidatos (en verde) tenían un perfil sin cuestionamientos, contra 4 (en rojo), cuyos perfiles destacaban por sus vínculos con actores antidemocráticos y fueron criticados ampliamente por medios de comunicación.

Una vez enviada la nómina al Ejecutivo, inició el período de impugnaciones ante la Comisión, pero no se presentó ninguna; sin embargo, *Impunity Watch* (2026) registró 28 amparos ante la CC. Además, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, interpuso denuncias contra postulantes e incluso, contra los comisionados: Patricia Gámez, Julio Córdón, Pablo Maldonado y Luis Ruano, por supuesta asociación ilícita para influir en las votaciones.

3.1 Elección por el presidente de la república

Una vez recibida la nómina final, el presidente Arévalo entrevistó a los seis candidatos seleccionados y, el 5 de mayo, anunció la designación de Gabriel García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, quien fue juramentado y tomó posesión a medianoche del 17 de mayo.



García Luna constituye el ideal de cambio en una intuición clave del sistema de justicia, que en los últimos ocho años se vio deteriorada. La gestión de Consuelo Porras en el MP se alejó de los fines establecidos en la ley, abusando de sus facultades y fue utilizada como un mecanismo de represión, afectando directamente al sistema en su conjunto y favoreciendo a actores señalados de corrupción, quienes han mantenido cooptado la institucionalidad y que realizaron hasta el último intento por mantenerse en el poder.

A título de conclusión general, estos tres procesos de elección de autoridades de los órganos de control y de justicia (CC, TSE y MP), evidenciaron un patrón común: fragilidad institucional, ausencia de transparencia en los mecanismos de selección y prevalencia de grupos de poder que buscaban mantener su influencia dentro del sistema de justicia y las próximas elecciones generales 2027. Un elemento transversal fue el uso estratégico de recursos legales y manipulación de supuestos criterios técnicos.

A pesar de lo anterior, como aspecto positivo, resalta la alta difusión del desarrollo de los procesos de elección hacia la sociedad y la designación de algunos magistrados con posturas más cercanas al fortalecimiento institucional, la imparcialidad y el apego al derecho, aunque integren en condición de minoría, como la CC y TSE; y una esperanza de cambio real con el actual fiscal general del MP, que posibilite terminar a la brevedad, con el régimen de criminalización y persecuciones espurias.

Anexo I. Cronología del proceso de elección TSE

19/11/25	Congreso convoca a Comisión de Postulación (Acuerdo Legislativo 10-2025)
13/1/26	Integración de la Comisión de Postulación
5 y 13/1/26	Primera y segunda vuelta de elección representantes del CANG
12/1/26	Elección de representantes de rectores y decanos de derecho de universidades privadas
19/1/26	Juramentación de la CP por el Congreso
21/1/26	Primera sesión de la CP: Cronograma y guía del proceso
23/1/26	Elaboración de perfil, tabla de gradación y proceso de recepción de expedientes
25-28/1/26	Recepción de expedientes
29/1/26	Revisión de cumplimiento requisitos
1-3/2/26	Subsanar previos y período de recepción de impedimentos (tachas)
6-12/2/26	Presentación pruebas de descargo
10-12/2/26	Revisión de expedientes según tabla de gradación
17/2/26	Elaboración nómina final (20 candidatos)
10/3/26	Elección de magistrados titulares y suplentes por el Congreso
17/3/26	Congreso juramenta a magistratura 2026-2032 del TSE

Anexo I. Cronología del proceso de elección CC

Elección del CANG

- 30/12/25 CANG realiza convocatoria a elección
- 15/1/26 Recepción de expedientes y confirmación de inscripción de planillas
- 4/2/26 Elección (primera vuelta)
- 12/2/26 Elección (segunda vuelta)

Etapas del proceso CSU/USAC

- 29/1/26 CSU realiza convocatoria a elección
- 5-6/2/26 Recepción de expedientes
- 16/2/26 Elección

Etapas del proceso Presidencia de la República

- 9/2/26 Ejecutivo publica la convocatoria
- 16-20/2/26 Recepción de expedientes
- 23/2 - 6/3/26 Revisión de expedientes
- 11-13/3/26 Designación en Consejo de Ministros

Etapas del proceso CSJ

- 18/2/26 CSJ realiza convocatoria a elección
- 23-27/2/26 Recepción de expedientes
- 3/3/26 Designación por el pleno de magistrados de la CSJ

Etapas del proceso Congreso

- 19/1/26 Congreso realiza la convocatoria (AL 4-2026)
- 2-20/2/26 Recepción de expedientes
- 23/2 - 14/3/26 Revisión de expedientes por la Comisión Mixta
- 2/3/26 Entrevistas a candidatos que cumplían requisitos
- 5/3/26 Elección realizada en la 14a sesión

Anexo III. Cronología del proceso de elección MP

13/1/26	Congreso convoca a Comisión de Postulación (Acuerdo Legislativo 1-2026)
3/2/26	Juramentación de la CP por el Congreso
9/2/26	Primera sesión de la CP: Cronograma y guía de entrevista
10/2/26	Elaboración de perfil, tabla de gradación
16-20/2/26	Recepción de expedientes
23-24/2/26	Revisión de cumplimiento requisitos
27/2- 2-3/3	Presentación pruebas de descargo (por falta de requisitos)
10-12/3/26	Recepción de impedimentos de candidatos (tachas)
16-20/3/26	Presentación pruebas de descargo (por tachas)
25/3/26	Pruebas psicométricas a candidatos
6-9/4/26	Entrevistas a candidatos
20/4/26	Votación de nómina final
20/4/26	Publicación nómina y envío a la Presidencia de la República
23/4/26	CC anula la nómina del 20/4: ordena revisión de valoración de expedientes y votación final.
24/4/26	Publicación de nueva nómina y envío a la Presidencia de la República
29-30/4/ - 4/5	Período de impugnaciones de la nómina final
28-30/4/26	Entrevista de Presidencia a los seis candidatos integrantes de la nómina
5/5/26	Presidente Arévalo designa al nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público